



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen

Rua Antonio Boscardin, 364, Cxa.P 154 - Bairro: Centro - CEP: 98400000 - Fone: (55) 3029 9959 - CAP(55)99727 0211
Balcao Virtual:(55) 99726-4245 - Email: frfredwest1vciv@tjrs.jus.br

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA Nº 5001483-31.2024.8.21.0049/RS

EXEQUENTE: MAICON DENTI

EXECUTADO: R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS

EXECUTADO: HDI SEGUROS S.A.

EXECUTADO: HDI SEGUROS S.A.

DESPACHO/DECISÃO

Recolhidas as custas da impugnação à fase de cumprimento de sentença, recebo-a.

Inclua-se o recebimento da impugnação à fase de cumprimento de sentença nas informações adicionais do processo.

O art. 525, §6º, do NCPC, dispõe que “§ 6º A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.”

No caso dos autos, a parte devedora R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS, HDI SEGUROS S.A. e HDI SEGUROS S.A. efetuou depósito judicial da quantia que entende devida, e informou dados da conta corrente para bloqueio da diferença da diferença entre a quantia depositada e a pretensão dos autores como forma de garantia do Juízo.

Ademais, em um juízo de cognição sumária, os termos da impugnação se enquadram nas hipóteses do art. 525, §6º, do NCPC, na medida em que são relevantes os seus fundamentos, a justificar o recebimento da impugnação no seu efeito suspensivo.

Assim, RECEBO a IMPUGNAÇÃO oposta pela parte devedora com fulcro no art. 525, §6º, do NCPC, COM EFEITO SUSPENSIVO.

A parte impugnada MAICON DENTI já apresentou manifestação.

Assim ficam as partes intimadas para que indiquem as provas que eventualmente ainda pretendam produzir, sob pena de julgamento antecipado.

Na hipótese de se requerida a prova pericial, deverá ser indicada a especialidade, bem como esclarecida a necessidade e adequação da produção desta.

Na hipótese de ser requerida a prova oral, deverá ser indicado expressamente se há interesse no depoimento pessoal da parte contrária e/ou inquirição de testemunhas.



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen

Havendo interesse na produção de prova testemunhal, apresentem rol de testemunhas no mesmo prazo, limitadas a três por fato, nos termos do art. 357, §6º, do NCPC, **sob pena de perda da prova**, bem como para melhor organização da pauta e reserva eventual da sala de videoconferência.

Ficam as partes cientes de que as testemunhas devem ser arroladas com a qualificação (CPF, RG) e com informação de endereço, inclusive dados telefônicos.

Caso alguma testemunha arrolada for funcionário público, caberá a parte indicar o endereço eletrônico da repartição para viabilizar a requisição desta.

As determinações acima quanto às testemunhas arroladas são de suma importância para melhor andamento e celeridade do processo, cabendo as partes a observância, em atenção ao princípio colaborativo do processo, previsto no art. 6º do CPC.

Nada sendo requerido, voltem conclusos para julgamento.

Documento assinado eletronicamente por **MARCO AURELIO ANTUNES DOS SANTOS, Juiz de Direito**, em 01/07/2024, às 16:33:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10061943577v2** e o código CRC **3ff99e40**.

5001483-31.2024.8.21.0049

10061943577.V2